

## יפוי כח בלתי חוזר

נוטריוני/לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א - 1961

אני הח"מ, **אזולאי ג'אן חנן ת.ז. 302347471 ואזולאי הילה ת.ז. 066567991** (להלן ביחד ולחוד: **"הלווה"**), מתמתי על הסכם הלוואה עם **א.ק קרן בטחונות ממוקדת שותפות מוגבלת** מספר שותפות **540292430 ואובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016) בע"מ ח.פ. 515501799** (ביחד ולחוד להלן: **"המלווה"**), וכן על משכון זכויות במקרקעין לטובת המלווה, לפיו מיועדים להרשם ע"ש המלווה הערת אזהרה, התחייבות הימנעות מעשיית עסקה, משכון והמחאת זכויות על דרך השעבוד, התחייבות לרישום משכנתא ושטר משכנתא, על כל זכויותי בנכס כהגדרתו להלן להבטחת התחייבותי כלפי המלווה (להלן יחד: **"ההסכם"**).

והואיל ולשם ביצוע ההסכם יש לעשות כל מיני פעולות, הריני ממנה ומיפה בזה את כוחו של עו"ד סיגלית אלגואטי (ת.ז. 013300413 / מ.ר. 17634) עו"ד חגי נתן (ת.ז. 014736540 / מ.ר. 69993) ואו עו"ד ערן בן גל (ת.ז. 301706636 / מ.ר. 80565) ואו שלומית פתגו (ת.ז. 207578394 / מ.ר. 100214) ואו עו"ד גיל אופק (מ.ר. 74599) ואו של כל מורשה חתימה אחר מטעמו של המלווה, להיות בא כוחי החוקי והמורשה מטעמי לעשות בשמי, עבורי ובמקומי את כל הפעולות הבאות להלן, וכל אחת מהן בנפרד בקשר לרישום התחייבות הימנעות מעשיית עסקה ואו משכון ואו רישום הערת אזהרה ואו רישום משכנתא ואו רישום התחייבות לרישום משכנתא ואו העברת הזכויות בנכס המקרקעין **שהינו דירת מגורים ברח' כליל החורש 9, דירה 37, ביישוב עפולה, הבנוי על גבי המקרקעין הידועים כגוש 19592 חלקה 144 (מגרש 1), אשר הזכויות בגינו רשומות בספרי החברה המשכנת גשם הירדן נהריה בע"מ ח.פ. 515869469** (להלן: **"הנכס"**).

1. לרשום בהתאם להסכם את זכויות המלווה בנכס והחלקים הצמודים לו על שם המלווה ואו על שם כל מי שתורה המלווה, ולעשות כל פעולות רישום והעברה נוספות בשם הלווים כפי שידרשו לשם ביצוע האמור לעיל.

2. להעביר, למכור ואו להשכיר ואו להחכיר בחכירת משנה את כל או חלק מהזכויות הקיימות ללווה בנכס וברכוש המשותף ובאותם חלקים כפי שייקבעו ע"י מיופה כוחי הנ"ל.

3. להעביר, למכור, להחכיר, ואו להחכיר בחכירת משנה חלקים מהנכס הנ"ל, וכן לרשום הערות אזהרה ואו התחייבות להמנע מעסקאות, לטובת המלווה.

4. למשכן ואו לשעבד את כל או חלק מזכויות הלווה בנכס ולפדות ולשחרר כל חוב או משכנתא או עיקול הקיימים או שיהיו קיימים על הנכס ולשלם את כל התשלומים הדרושים לכך ואו להעביר כל חוב שעבוד או משכנתא מכל מין וסוג שהוא. לרשום משכנתאות ולחתום על כל המסמכים הנוגעים למשכנתא ואו התחייבויות לרישום משכנתא.

5. לרשום הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת המלווה לתקופה בלתי מוגבלת או מוגבלת על מתן יפוי-כח זה ואו כל הערה אחרת לגבי הנכס הנ"ל וכל נושא אחר ובנוסף שייקבע ע"י מיופה כוחי הנ"ל ולחדש ואו לבטל הערות כנ"ל, לרבות רישום הערה כי כל פעולה בחלקה ואו בדירה הנ"ל תוכל להעשות רק בהסכמתם המוקדמת של מיופה כוחי הנ"ל.

6. לקבל בהעברה, לרכוש לקנות ואו לחכור בחכירת משנה ולהעביר על שמי בתמורה וללא תמורה כל או חלק מהנכס ובחלקים אחרים בנכס, למשכן הנכס או חלק ממנו ולפדות משכנתאות.

7. להופיע בשמי ובמקומי בפני כל רשות ואו גוף ואו מוסד ממשלתי ואו עירוני ואו ציבורי ואו אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני מינהל מקרקעי ישראל ואו הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש ואו רשם המקרקעין ואו מפקח על רישום מקרקעין ואו כל נושא תפקיד אחר במשרדים ואו בלשכות של רישום המקרקעין ואו הסדר קרקעות ואו מחלקת המדידות ואו ועדות בנין ערים למיניהן ואו משרדי מס שבח מקרקעין ואו משרדי מס רכוש ואו משרדי כל חברה משכנת ולעשות ואו לפעול ואו לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניות, מפות, עסקות, שטרות עסקה ואו העברה מכל מין וסוג לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שטרות עסקה ואו העברה ואו רישום של מכר ואו חכירה ואו העברת שכירות ואו חכירת משנה ואו כל זכות אחרת, שטרי משכנתא ואו שעבוד ואו התחייבויות לרישום משכנתא ואו זיקות הנאה למיניהן וכל תיקון ואו שינוי ואו ביטול של כל אחד מן המסמכים ואו הפעולות הנ"ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפויי כוח זה ואו הכרוך בכך והכל כפי שבאי כוחנו הנ"ל ימצאו לנכון ולמועיל.

8. לשלם בשמי ועל חשבוני את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות והיטלים ואו תשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים עלי ואו על הנכס ושידרשו לצורך השגת כל אשרו ואו תעודה ואו מסמך שיידרש לצורך ביצוע ואו רישום כל הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה ואו שיידרשו אם במישרין ואם בעקיפין, לשם העברת רישום הזכויות הנכס לשם המלווה.

9. להתחייב, להצהיר ולחתום בכל עת ובכל מקום ולפעול ככל הנחוץ, המועיל והנדרש לשם ביצוע העברת רישום הזכויות בנכס לשם המלווה או כל מי שהמלווה תורה.

10. יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שבאי כוחנו הנ"ל יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ואו באמצעות אחרים לשם העברת רישום הזכויות בנכס משם הלווה או הלווים לשם המלווה או כל מי שהמלווה תורה.

11. באי כוחנו הנ"ל רשאים להעביר לאחר/ים את ביצוע מקצת או את כל הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה ולאצול לאחר/ים כל סמכות מסמכויותיהם הנזכרות בו ולבטל כל העברה ו/או אצילה שנעשו כנ"ל, ולהעביר ו/או לאצול מחדש.

12. להסכים לרישום של כל סוגי הפעולות ו/או עסקאות ביחס לנכס ו/או לקרקע עליה הוקם, לרבות חלוקה, חליפין, איחוד, פיצול, הפרדה, ולרבות רישום הערות אזהרה ו/או יחודן ו/או רישום זיקות הנאה ו/או שעבודים למיניהם, רישום בתים משותפים, תקנון/ים מוסכם/ים, הצמדות למיניהן וכן לכל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מפעולות הרישום הנ"ל.

13. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפוי כוח והרשאה זה, כולן או מקצתן לאחר/ים, לבטל כל העברה שנעשתה כנ"ל ולהעביר מחדש, למנות עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עינינו/הם של מורשינו הנ"ל.

14. כל מעשה שיעשו באי כוחנו הנ"ל או כל מה שייגרם על-ידם בכל הנוגע לפעולות לפי יפוי כוח זה, יחייב אותנו, את יורשינו, את חליפינו ואת כל הבאים מכוחנו והרינו מסכימים מראש לכל מעשיהם של באי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף יפוי כוח זה.

15. יפוי כח והרשאה זו הינם החלטיים ובלתי חוזרים ואין אנו רשאים לבטל ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא, הואיל וקשורות ותלויות בו הזכויות של - המלווה. והננו מצהירים בזה כי אנו מותרים בזה ויתור גמור ומוחלט על זכויותנו לעשות בעצמנו או ע"י מישהו אחר - מלבד מורשי הנ"ל - את כל או חלק מהפעולות והמעשים הנ"ל ומורשי הנ"ל יהיו רשאים למנוע בעדי או בעד הבאים בשמי, לעשות כל פעולה או מעשה כאמור.

16. ביפוי כח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

17. היות וזכויות צד ג' תלויות ביפוי כח זה, הוא יהיה בלתי חוזר, לא תהיה לי/לנו רשות לבטל או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתנו, והוא יחייב גם את יורשינו, אפוטרופסינו, ומנהלי עזבונינו.

## **ולראיה באנו על החתום היום 8 באפריל 2025**

\_\_\_\_\_  
אזולאי ג'אן חנן

\_\_\_\_\_  
אזולאי הילה

## **אישור**

אני, עו"ד \_\_\_\_\_, מאשר בזה חתימת הנ"ל בפני.

תאריך : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
עו"ד \_\_\_\_\_